某建筑工程有限责任公司
“9·12”一般机械伤害事故调查报告

2023 年 9 月 12 日 12 时许，某建筑工程有限责任公司在广成学校北侧泾河南路路面沥青摊铺作业过程中，发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，并作出批示“区应急局牵头尽快成立事故调查组，依法深入开展调查，认定性质、查明原因、提出处理建议，并在法定期限内完成调查报告。要举一反三，全力抓好专项整治工作，确保安全”。市安委办对该起事故查处进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区公安分局、区总工会等相关单位组成的某建筑工程有限责任公司“9·12”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经综合分析认定，某建筑工程有限责任公司“9·12”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

广成学校北侧道路油路补坑工程建设项目，位于平凉市崆峒区泾河大道广成学校北侧。建设内容是对起点位于兴北路路口，终点位于定北路路口，路段破损路面实施挖除补坑施工作业。合同价款：**元。

（二）事故现场勘验情况

事故发生地位于平凉市崆峒区御景华府小区北侧泾河南路，沥青铺设封闭施工路段西侧126米处左右（封闭施工区域为：从兴北路丁字路口向东延伸497米，南北宽11米）。发生事故的柳工牌胶轮压路机距离公路北侧道沿3米，车头朝西，车尾向东停放，在压路机后方东侧地面上有塑料碎渣，压路机东北侧人行道上有已损坏的水平仪三脚架。该压路机西侧路面上停放有一辆双钢轮压路机和一辆摊铺机。

涉事压路机为柳工牌CLG630R型号的轮胎压路机，产品编号为JG/T10473-2005，出厂编号Y04990，额定功率128KW，最大工作质量30000KG。

（三）事故发生单位安全管理情况

**建筑公司成立了安全生产领导小组，制定了安全生产规章制度、岗位操作规程和生产安全事故应急预案，但是企业安全生

产主体责任未履行，安全生产管理制度和全员安全生产责任制不健全；采取有针对性措施加强施工现场安全风险管控，项目施工现场安全管理粗放，未按规定对施工路段规范设置围挡，采取封闭管理。

（四）事故发生经过

2023 年 9 月 12 日上午，根据工程进度安排，李*、张*和朱*三人分别驾驶摊铺机、双钢轮压路机和胶轮压路机依次进行沥青混合料摊铺作业，当日，11 时 55 分许，朱*驾驶胶轮压路机对剩余大约 40 米长、5.5 米宽的道路进行沥青路面密实平整作业，在倒退碾压路面过程中，将正在施工路面进行检验测量的技术员唐*（死者）撞倒挤压受伤，经送医抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

唐*，男，汉族，生于 1994 年 9 月 29 日，身份证号：6**********，甘肃**人，家住***号。

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故原因

（一）直接原因

1.技术员唐*安全意识淡薄，安全防护不到位，未穿反光马甲，未充分认识到道路施工碾压区内存在的安全风险，擅自进入机械车辆正在进行碾压作业的封闭区域开展测量作业，是事故发

生的直接原因。

2.胶轮压路机驾驶员朱*自身安全意识淡薄，在倒车压路施工过程中未认真辨识作业环境安全风险，不慎撞倒正在压路机后方作业的唐*，导致事故发生。

（二）间接原因

1.主体责任不履行。**建筑公司在机械和车辆施工过程中未安排专门的监护和指挥人员，制止唐*擅自进入碾压区的行为；未依法对作业人员安全生产教育培训、安全技术交底，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解现场施工环境存在的危险因素。

2.现场安全管理缺失。未在施工区域设置警示标志；未按规定对施工路段规范设置围挡，采取封闭管理；唐*安全防护不到位，在作业现场未穿反光马甲。

3.监管责任落实不力。区建筑工程服务中心对涉事项目安全生产管理不力，未按规定检查并发现项目现场安全隐患和作业人员教育培训不到位等问题。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

某建筑工程有限责任公司：安全生产主体责任不落实，安全操作规程不完善，未严格执行本单位的安全生产规章制度，在机械和车辆施工过程中未安排专门的监护和指挥人员，未按照岗位安全操作规程和现场安全交底要求施工；安全生产教育培训制度

不落实，安全教育培训流于形式，员工安全意识淡薄，从业人员对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施不清楚；未在施工区域设置警示标志；未督促唐*穿戴反光马甲。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]、第二十八条[2]、第三十五条[3]、第四十四条[4]、第四十五条[5]的规定。

（二）有关监管部门

平凉市崆峒区住房和城乡建设局：对该项目监管职责履行不力，未按规定认真履行“三管三必须”行业安全监管责任，对企业督促检查不严格。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.唐*，男，**建筑公司广成学校北侧道路油路补坑工程技术员。违反施工操作规范要求，擅自在机械车辆施工过程中进入施工封闭区域进行测量作业，对事故负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，应追究相关责任。鉴于其在此次事故中死亡，建议免于追究相关责任。

2.朱*，男，**建筑公司广成学校北侧道路油路补坑工程胶轮压路机司机。安全教育培训不扎实，违反压路机操作规程，在倒车压路施工过程中未认真辨识作业环境安全风险，是事故发生的直接责任人，建议由**建筑公司依据其内部安全管理制度进行严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

3.代*，男，**建筑公司广成学校北侧道路油路补坑工程安全员。负责广成学校北侧道路油路补坑工程安全生产工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十五罚款的行政处罚，同时由区住建局暂停其与安全生产有关的资格（建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，证书编号:******）六个月。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.陈*，男，**建筑公司广成学校北侧道路油路补坑工程项目经理。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚，同时由区住建局暂停其与安全生产有关的资格（中华人民共和国二级建造师注册证书，注册编号:******）六个月。

5.李*，男，**建筑公司副经理。未及时督促、检查本项目的安全生产工作，对该起事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 ，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十五罚款的行政处罚，同时由区住建局暂停其与安全生产有关的资格（建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，证书编号:******）六个月。并按照人事管理权限，建议由甘肃省新世纪投资控股集团有

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

限责任公司依据其内部安全管理制度进行严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

6.袁*，男，**建筑公司主要负责人。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，事故发生后，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[9]和第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚，并按照人事管理权限，建议由甘肃省新世纪投资控股集团有限责任公司依据其内部安全管理制度进行严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.某建筑工程有限责任公司，安全生产主体责任不落实，安全操作规程不完善，未严格执行本单位的安全生产规章制度，在机械和车辆施工过程中未安排专门的监护和指挥人员，未按照岗位安全操作规程和现场安全交底要求施工；安全生产教育培训制度不落实，安全教育培训流于形式，员工安全意识淡薄，从业人员对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施不清楚；未在施工区域设置警示标志；未督促唐*穿戴反光马甲。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十八条、第三十五条、第四十四条、第四十五条的规定。依据《中华

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[10]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对某建筑工程有限责任公司处35万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的有关政府部门及公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出**建筑公司贯彻落实安全发展理念不牢固，存在重效益、轻安全，重工期、轻管理的问题，吸取事故教训不深刻，安全生产主体责任不落实，现场安全管理粗放。平凉市崆峒区住房和城乡建设局未按规定认真履行“三管三必须”行业安全监管职责，未严格落实行业安全监管责任，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管不深不细、不严不实。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻汲取事故教训，着力强化企业安全生产主

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

体责任落实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题，提出以下要求:

某建筑工程有限责任公司，要深刻汲取“9.12”事故教训，扎实开展安全生产重大隐患排查整治2023行动，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，加强施工现场管理，规范施工行为，严把从业人员教育培训和专业安全交底关，提高从业人员安全生产意识和自我保护能力；要加强施工人员作业行为的管理和考核，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其不要报侥幸心理，切实提高施工人员的风险意识和安全素养，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上，安全第一”的思想，坚决防止类似事故再次发生。

平凉市崆峒区住房和城乡建设局要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，加强对施工现场的安全生产管理，加大对施工现场违法违规行为的打击力度，督促建设单位、施工单位落实安全生产主体责任，确保全区安全生产形势持续稳定。